

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 09-10-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-018452.989.24-7

Representante: Top Insights Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Campinas

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 205/2024, do tipo menor preço global do(s) lote(s), que tem por objeto a *“prestação de serviço de manutenção da cidade através da disponibilização de máquinas e caminhões, combustíveis e motoristas/operadores devidamente habilitados”*.

Responsável: Dário Jorge Giolo Saadi (Prefeito)

Subscritor do edital: Raphael Bernardes Peixoto dos Santos (Diretor do Departamento de Licitações)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Odair Francisco Cardoso Filho (OAB/SP nº 326.679), Ricardo Henrique Rudnicki (OAB/SP nº 177.566) e Luiz Ricardo Ortiz Sartorelli (OAB/SP nº 248.543)

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS QUANTITATIVOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO DO SEGURO DE LOCAÇÃO DESSES ITENS. INDEVIDA LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. IMPERTINENTE EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALTA DA PREVISÃO DE HORÁRIOS DE TRABALHO E DA IDADE MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do Pregão Eletrônico nº 205/2024, do tipo menor preço global do(s) lote(s), elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**, cujo objeto é a *“prestação de serviço de manutenção da cidade através da disponibilização de máquinas e caminhões, combustíveis e motoristas/operadores devidamente habilitados”*.

1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do ato convocatório:

- a) inaceitável identidade dos fundamentos da contratação e do descritivo da solução como um todo¹;
- b) indicação do valor estimado da contratação (R\$ 140.279.124,00)², desacompanhado *“dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos”*;
- c) indevida limitação ao número de empresas consorciadas³;
- d) condições para a participação de empresas em recuperação judicial⁴, em afronta à Súmula nº 50 desta Corte;

¹ 5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO Esta contratação é indispensável para a manutenção dos próprios municipais através dos serviços realizados pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio das Administrações Regionais, Sub Prefeituras, Departamento de Parques e Jardins, Departamento de Limpeza Urbana, e Departamento de Serviços Públicos, com a utilização de caminhões e máquinas para operações diversas na manutenção das vias públicas, conservação e limpeza de córregos, drenagem, recapeamento, manutenção das estradas vicinais que ainda não dispõe de asfalto, cata treco, transporte de pré-moldados, areia, tijolos, do suporte nas operações e remoção de famílias nas desocupações judiciais, uso diário na limpeza e manutenção da cidade como as roçadas e manutenção dos canteiros, junto aos reeducandos coordenados pela Gestão de Pessoas, entre outros.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Esta contratação é indispensável para a manutenção dos próprios municipais através dos serviços realizados por esta Secretaria de Serviços Públicos por meio das Administrações Regionais, Sub Prefeituras, Departamento de Parques e Jardins, Departamento de Limpeza Urbana, e Departamento de Serviços Públicos com a utilização de caminhões e máquinas para operações diversas na manutenção das vias públicas, conservação e limpeza de córregos, drenagem, recapeamento, manutenção das estradas vicinais que ainda não dispõe de asfalto, cata treco, transporte de pré-moldados, areia, tijolos, além do suporte nas operações e remoção de famílias nas desocupações judiciais, uso diário na limpeza e manutenção da cidade como as roçadas e manutenção dos canteiros, junto aos reeducandos coordenados pela Gestão de Pessoas, entre outros

² 3. VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor total estimado para a presente contratação é de R\$ 140.279.124,00 (cento e quarenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais)

³ 5.3. Será permitida a participação de consórcios nesta licitação, compostos por, no máximo, 02 (duas) empresas, e observados os requisitos que se seguem: (...)

⁴ 12.4. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista e certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, se outro prazo não constar de ato normativo ou do próprio documento,

- e) reestruturabilidade no critério de julgamento adotado (menor preço por lotes), que impacta nos valores de caução⁵ e na prova de capital social integralizado⁶;
- f) exigência de prova de qualificação-técnica⁷ sem especificação dos itens de maior relevância e condicionando o somatório de atestados à concomitância da prestação dos serviços;
- g) estabelecimento de exíguo prazo para que a licitante manifeste a intenção de recorrer⁸, aduzindo que deveria ser alterado *“de 10 minutos para no mínimo 24 horas, haja vista a magnitude do objeto que está sendo licitado, somada a complexidade do certame”*;

será considerado o período de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a data fixada para apresentação da documentação, exceto em relação aos subitens 12.13.1 e 12.13.2

(...)

12.14.2. Será admitida a participação de licitante em recuperação judicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.

12.14.2.1. O Município de Campinas poderá requisitar diligências para que sejam trazidas e atualizadas informações do Poder Judiciário quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial deferido.

(...)

12.14.2.2. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá comprovar adicionalmente:

- para o caso de empresas em recuperação judicial: cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo, e ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a adjudicatária está cumprindo o plano de recuperação judicial.

- para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

⁵ 16.1. A Contratada prestará garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, recolhida na Secretaria Municipal de Finanças.

⁶ 5.2. Prova de capital social integralizado de, no mínimo os valores apontados abaixo para cada lote, correspondente a aproximadamente 10% do valor anual estimado para cada um, devendo a comprovação ser feita, relativamente à data da apresentação dos documentos de habilitação, mediante a apresentação do Ato Constitutivo em vigor (estatuto ou contrato social, conforme o caso) ou Certidão Simplificada, registrados na Junta Comercial ou no Cartório competente, ou ainda, Balanço Patrimonial apresentado na forma do subitem 5.1.

5.2.1. Para o Lote 01: 6.993.000,00 (seis milhões, novecentos e noventa e três mil reais);

5.2.2. Para o Lote 02: 2.647.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil reais);

5.2.3. Para o Lote 03: 1.755.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais); e

5.2.4. Para o Lote 04: 2.631.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil reais)

⁷ QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

4.1. No mínimo 01 (um) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove ter:

4.1.1. Para o Lote 01: executado serviço de locação de máquinas e equipamentos, na quantidade mínima de 101.400 horas.

4.1.2. Para o Lote 02: executado serviço de locação de caminhões pesados, na quantidade mínima de 33.600 horas.

4.1.3. Para o Lote 03: executado serviço de locação de caminhões operacionais, na quantidade mínima de 32.400 horas.

4.1.4. Para o Lote 04: executado serviço de locação de caminhões toco e carrocerias, na quantidade mínima de 55.200 horas.

(...)

NOTA 5: Admitir-se-á o somatório dos quantitativos de atestados, desde que comprovado que o serviço tenha sido executado concomitantemente.

⁸ 14.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada pela licitante, exclusivamente via sistema, no prazo de até 10 (dez) minutos, após o julgamento da proposta ou do ato de habilitação ou inabilitação, sob pena de preclusão.

- h) fixação de reduzido período para a vistoria e aprovação das máquinas e equipamentos⁹, sustentando que o adequado seriam 30 (trinta) dias;
- i) omissão no Termo de Referência acerca da *“previsão de horário de trabalho dos operadores/motoristas dos veículos/máquinas e equipamentos”*;
- j) idade tolerada para os caminhões e máquinas (10 anos)¹⁰, que deveria ser ampliada para 15 (quinze) anos; e
- k) necessidade de aprimoramento nas condições do seguro exigido¹¹, pois não informa as *“características, prazos, condições de cobertura, valores de indenização, circunstâncias a serem cobertas, risco, e as modalidades de seguro admitidas”*.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, o certame foi liminarmente suspenso e a respectiva decisão obteve o referendo deste E. Plenário.

Na oportunidade, foi suscitado que, apesar de admitir consórcios e a subcontratação de partes do serviço¹², a composição dos Lotes, *a priori*, não se revelava a mais adequada para garantir a competitividade e a busca da proposta mais vantajosa, pois o Lote 01 agrega 22 maquinários de segmentos

⁹ 8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. Como condição de assinatura do Contrato, todos os veículos/máquinas e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços deverão ser apresentados para vistoria e aprovação pela fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos, no Departamento de Serviços Públicos - DESP, localizado à Rua São Carlos no 300 - Vila Industrial, nas quantidades abaixo discriminadas, no prazo máximo de 15 (dez) dias úteis da homologação do certame.

¹⁰ 7.4. Idade dos caminhões/máquinas: Tendo em vista a possibilidade de prorrogação contratual por até 10 anos, será exigido para os caminhões ano de fabricação a partir de 2019, estabelecendo até o final do contrato uma vida útil para o veículo de 15 anos de uso.

¹¹ A Representante não informa se está questionando o seguro-garantia, como uma das modalidades de garantia de execução contratual, ou o seguro de vista previsto no Modelo de Planilha de Composição de Custos:

“16.2. Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

(...)

16.2.2. seguro-garantia, cujo prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

(...)

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

(...)

1.4. Benefícios (vale refeição, vale transporte, auxílio creche, seguro de vida, etc.)

¹² VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA

21.1. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a Contratada poderá subcontratar partes do serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor de cada lote do objeto do presente contrato, mediante prévia aprovação do Contratante.

distintos, como os atinentes aos serviços de pavimentação (fresadora de asfalto, usina misturadora móvel para reciclagem a frio e outros)¹³ e os específicos do setor agrícola (trator agrícola com roçadeira, trator agrícola com betoneira)¹⁴, com altíssimo valor estimado (R\$ 69.933.084,00).

Ademais, foi apontada discrepância entre o critério de julgamento informado no item 1.2¹⁵ e o informado nas demais cláusulas¹⁶.

1.4 Notificada, a **Representada** anuiu em revisar a fundamentação da contratação constante no Termo de Referência.

Afirmou que as estimativas do valor da contratação, baseadas em tabelas oficiais, encontram-se anexadas nos autos do processo licitatório (11652587), entretanto, concordou em passar a disponibilizá-las no ato convocatório.

Aduziu que a limitação do número de empresas consorciadas garante maior controle sobre a execução contratual e assegura que as

13

18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESADORA DE ASFALTO - SOB RODAS OU ESTERIAS, COM LARGURA DE FRESAGEM DE NO MÍN 1,00 METRO, PROFUNDIDADE DE FRESAGEM DE 0 A 30 MM, VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE 0 A 30 METROS/MÍN (TIPO WIRTGEN W100 OU SIMILAR), COM MOTORISTA E/OU OPERADOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL INCLUÍDO.	3.089.784,00
19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINA MISTURADORA MÓVEL PARA RECICLAGEM A FRIO, WIRTGEN MODELO KMA 240 OU SIMILAR (INCLUÍDOS OS BRAÇOS E PALHETAS), COM MOTORISTA E/OU OPERADOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL INCLUÍDO	2.175.324,00

(...)

PREÇO GLOBAL DO LOTE 01 (R\$)	69.933.084,00
-------------------------------	---------------

¹⁴ Vide nota anterior

¹⁵ 1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) responsável, destacado(a) no preâmbulo deste edital, ou seu suplente, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema do Governo Federal denominado "Compras" (Compras.gov.br), observados os procedimentos estabelecidos no manual técnico operacional disponível no sítio eletrônico em <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais>, "IN 73/22 - Critério de Julgamento Menor Preço Maior Desconto".

¹⁶ 9.1.1. informar o PREÇO GLOBAL DO(S) LOTE(S), para o(s) qual(is) pretende concorrer, de acordo com o Anexo II.
(...)

9.4. No caso de a proposta escrita apresentar erro na multiplicação do quantitativo pelo preço unitário apresentado, prevalecerá o preço unitário, e o cálculo será feito pelo(a) Pregoeiro(a) para fins de julgamento.
(..)

10.4. Os lances ofertados serão no PREÇO GLOBAL DO LOTE, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
(...)

11.1. Para julgamento das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observadas as condições definidas neste edital.

empresas participantes possuam capacidade técnica e operacional compatível com as exigências do edital.

Ao revés, pontuou que a permissão de consórcios compostos por mais empresas pode dificultar o controle da execução, dispersar responsabilidades e comprometer a eficiência na prestação dos serviços, afora comprometer a competitividade.

Defendeu que a permissão de empresas em recuperação judicial encontra-se alinhada à Súmula nº 50 do TCESP.

Pontuou ser prerrogativa da Administração a escolha do critério de julgamento que entenda mais adequado ao objeto em disputa, nos termos do art. 32 da Lei nº 14.133/21. Aludiu que, no caso, a adjudicação por lote permite uma gestão mais eficiente do contrato, evita a pulverização de fornecedores e facilita a fiscalização e controle pela Administração.

Mencionou que o art. 67 da NLLC permite o estabelecimento de exigências técnicas compatíveis com a complexidade do objeto licitado, o que se verifica no subitem 12.12.1, que requer a comprovação de experiência anterior com características similares às do objeto da licitação, essencial para garantir a qualidade dos serviços.

Acrescentou que a comprovação concomitante da *expertise* visa assegurar que a licitante possua a estrutura necessária para a execução integral do contrato, não restringindo a participação de interessadas.

Defendeu que o prazo estabelecido para manifestar a intenção de recorrer encontra guarida no art. 40 da Instrução Normativa SEGES nº 73/2022.

Recordou que a caução é uma das modalidades de garantia admitidas na Lei de Licitações, sendo que o edital especifica as regras, prazos e condições para devolução e manutenção das garantias.

Sustentou que a exigência de capital social se encontra em conformidade com os enunciados das Súmula nº 48 e 37 desta Corte.

Asseverou que o prazo para a vistoria e aprovação das máquinas e equipamentos é adequado para garantir a conformidade destes antes do

início dos serviços, pois a logística de transporte prevê que se situa entre 3 e 5 dias o tempo médio de transporte de equipamentos locados de outras regiões. Reforçou que a admissão de consórcio contribui para ampliar a competitividade, permitindo que as empresas interessadas unam recursos já existentes ou adquiram ou loquem as máquinas, caminhões e equipamentos.

Afirmou que a idade tolerada para os veículos se deu de acordo com a Receita Federal, que aponta ser de 10 anos em média a vida útil de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, sendo para veículos, como carros e caminhões, de 5 anos.

Também defendeu a composição do Lote 01, que reúne equipamentos destinados à manutenção de próprios municipais, onde o escopo de trabalho é o mesmo, com serviços que guardam similaridade entre si, sendo tal combinação dos maquinários e equipamentos é essencial para a execução integrada de diversos serviços de manutenção e infraestrutura.

Ponderou que cada equipamento desempenha um papel específico, mas complementar, dentro do processo, formando um conjunto que maximiza a eficiência e a qualidade dos trabalhos e são utilizados em uma ampla variedade de serviços correlatos (tais como, recapeamentos, nivelamentos de estradas vicinais, limpeza de áreas públicas, reabilitação de vias após desastres naturais, construção e manutenção de sistemas de drenagem urbanos, e manutenção e ampliação de ciclovias e calçadas).

Com relação à redação do subitem 1.2 do edital, justificou que não diz respeito ao critério de julgamento, mas apenas reproduz o nome do Manual do Sistema "Compras" disponível no sítio eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/manuais>.

Sobre a previsão de horário de trabalho dos operadores/motoristas dos veículos/máquinas e equipamentos não trouxe qualquer justificativa.

1.5 A Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, nos aspectos afetos a sua área de atuação, manifestou-se pela parcial procedência da representação.

De plano, destacou que a anuência da Municipalidade em corrigir a identidade dos fundamentos da contratação e anexar o Estudo Técnico Preliminar torna procedentes as queixas.

Apontou que o Termo de Referência deve *“apresentar as respectivas memórias de cálculo de cada um dos itens que integram o objeto e, também, as tabelas referenciais de preços e outros documentos técnicos utilizados para a estimativa do valor da contratação”*.

Considerou adequadas as exigências de qualificação técnica, pois admitida a prova de experiência em serviços similares e a soma de atestados de períodos concomitantes.

Avaliou que o *“prazo de vistoria dos equipamentos e veículos previstos para cada um dos 4 (quatro) lotes é compatível com o objeto e, também, possibilita que os veículos sejam transportados de outras regiões do Brasil a tempo”*.

Ponderou que devem ser disponibilizadas informações claras sobre os horários de execução dos serviços, eis que são essenciais para a formulação das propostas.

Ressaltou ainda que, apesar de estabelecida uma idade mínima para os caminhões, não existe tal especificação para os demais equipamentos, de modo que deve haver aprimoramento neste aspecto.

Também afastou censura ao critério de julgamento adotado, pois *“os lotes foram divididos com equipamentos e veículos que são afins entre si e permitem sua utilização conjunta na realização de diversas atividades de manutenção no município”*.

Por fim, considerou aceitáveis as justificativas para a reunião de maquinários de segmentos distintos no Lote 01.

1.6 Sua congênere **Jurídica** recordou que a Lei nº 14.133/21 estabelece, como regra geral, a admissão de consórcios e a ausência de limites ao número de seus integrantes, exigindo justificativas técnicas robustas para qualquer cláusula em sentido contrário.

Destacou também que a sobredita lei não prevê certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial como requisito de habilitação econômico-financeira, devendo a sua requisição ser excluída do Edital.

Ponderou que o prazo para manifestação da intenção de recorrer está de acordo com o inciso I do §1º do artigo 165 da NLLC, ao prescrever deva ela ser realizada imediatamente, sob pena de preclusão.

Anotou que o edital necessita detalhar a apólice de seguro dos veículos e maquinários, pois apenas menciona o seguro no Modelo de Planilha de Composição de Custos (anexo IV), sem *“fornecer qualquer informação ou detalhes a respeito do valor da cobertura”*.

1.7 A **Chefia da ATJ** endossou os pareceres de suas assessorias técnicas especializadas.

1.8 O **Ministério Público de Contas** acrescentou que a menção ao *“maior desconto”* no item 1.2 do edital se refere à nomenclatura do manual referenciado (IN 73/22 - Critério de Julgamento Menor Preço Maior Desconto) e não ao critério de julgamento a ser adotado, como entendeu a representante.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS** pretende a *“prestação de serviço de manutenção da cidade através da disponibilização de*

máquinas e caminhões, combustíveis e motoristas/operadores devidamente habilitados”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Inicialmente, afasto a censura à prova de qualificação técnica, pois estabelecida de maneira adequada, notadamente por não exigir atestados com limitações de tempo e locais específicos. Ademais, as parcelas eleitas para cada lote são genéricas (horas de locação de máquinas e equipamentos), sem impor comprovações de equipamentos e/ou veículos específicos.

Afora isso, a possibilidade de somatório de atestados de períodos concomitantes permite às empresas comprovarem ter prestado mais de um serviço de locação de máquinas e equipamentos em contratos diferentes, até atingirem o quantitativo mínimo exigido.

2.3 Outrossim, acolho as justificativas da Administração para o critério de julgamento adotado (menor preço do lote), pois verifico que, apesar da divisão do objeto em 4 lotes, compostos por equipamentos/veículos distintos, os agrupamentos formados mantêm afinidade entre si *“e permitem sua utilização conjunta na realização de diversas atividades de manutenção no município”*, como destacou o Setor de Engenharia da ATJ.

2.4 Também, acolho o parecer da Assessoria de que a combinação dos maquinários e equipamentos no Lote 01 é tecnicamente aceitável, pois possuem similaridade entre si (pá carregadeira, carregadeira compacta, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motoniveladora, trator de esteira, trator agrícola, rolo compactador, vibro-acabadora, fresadora de asfalto, usina móvel para reciclagem a frio,

caminhão basculante, entre outros) e são essenciais para a execução integrada de diversos serviços de manutenção e infraestrutura.

Reforça este juízo, o argumento da municipalidade de que tal combinação torna mais eficiente a execução das atividades planejadas, a exemplo dos tratores agrícolas, que são equipamentos com capacidade de tração de implementos variados que podem ser utilizados em diversos serviços, incluindo atividades de pavimentação.

2.5 Insubsistente, ainda, a queixa acerca do prazo estipulado para que as licitantes manifestem a intenção de recorrer, porquanto em conformidade com o inciso I do §1º do artigo 165 da Lei nº 14.133/21, que prescreve deva ela ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

2.6 Ademais, com a ATJ, considero adequado o prazo fixado para a vistoria dos veículos e equipamentos, pois se mostra *“compatível com o objeto e, também, possibilita que os veículos sejam transportados de outras regiões do Brasil a tempo”*.

2.7 Outrossim, como constatou o MPC, a aventada menção ao "maior desconto" refere-se *“à nomenclatura do manual referenciado (‘IN 73/22 - Critério de Julgamento Menor Preço Maior Desconto’) e não ao critério de julgamento a ser adotado, propriamente dito, o que permite afastar o questionamento quanto à discrepância entre o critério de julgamento informado no item 1.2 (Menor Preço Maior Desconto) e o informado nas demais cláusulas (Menor Preço Global Por Lote)”*

2.8 Contudo, os demais aspectos não guardam a mesma sorte, senão vejamos.

Como questionado na inicial, os itens 5 (Fundamentação da contratação) e 6 (Descrição da solução como um todo) apresentam identidade em suas redações, comprometendo a clareza e a precisão do documento.

Neste aspecto, a própria Origem reconheceu a falha, comprometendo-se em retificar a fundamentação da contratação, apresentando uma nova redação para o item 5, afora anexar o Estudo Técnico Preliminar à documentação do certame.

2.9 No que tange ao valor estimado, observo que o item 2 do Termo de Referência apresenta uma tabela com os itens de equipamentos e veículos que compõem os 4 lotes do objeto, totalizando uma estimativa de R\$ 140.279.124,00.

Embora o aludido documento apresente códigos específicos para cada um dos 34 itens previstos para os lotes, deixa de identificar qual(ais) a(s) tabela(s) referencial(ais) de preço utilizada(s).

Inobstante a municipalidade alegue que as estimativas foram baseadas em tabelas oficiais do DER (março/24), DNIT/SINCRO (janeiro/24), SINAP (05/24) e SIURB (janeiro/24) e que estas seriam oportunamente disponibilizadas, restringiu as justificativas aos preços unitários referenciais, deixando de tratar sobre as memórias de cálculo e demais documentos que dão suporte à estimativa da contratação.

Friso que a contratação de serviços de engenharia demanda um Termo de Referência com todos os elementos do art. 6º, XXII, da Lei nº 14.133/2021, sendo que a estimativa de valor deve se basear nos quantitativos de cada um dos itens que compõem o objeto, fundamentados nas correspondentes memórias de cálculo, que serão multiplicados pelos respectivos custos unitários referenciais obtidos de tabelas de preços referenciais e/ou pesquisas de preços.

Nesta esteira, é imprescindível que os quantitativos estimados para cada veículo/equipamento estejam respaldados em memórias de cálculo, que devem integrar o Termo de Referência.

2.10 Recordo, ainda, que o art. 15, “caput” e § 4º, da Lei nº 14.133/21, trouxe novas regras para a participação de consórcios, de modo que qualquer

vedação ou limitação ao número de seus integrantes deve ser devidamente justificada, com base em critérios técnicos.

Deste modo, necessário que a Municipalidade adéque o edital às disposições da norma, permitindo a participação de consórcios sem limitação ao número de empresas consorciadas ou que, caso seja mantida, a justifique tecnicamente no edital.

2.11 Afora isso, deve ser excluída a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, pois excede o rol taxativo do artigo 69 da Lei federal nº 14.133/21.

2.12 Inobstante o item 7.6.1 do Termo de Referência responsabilize a contratada máquinas e caminhões nas quantidades, locais e horários indicados na Ordem de Serviço, deixa de informar o horário de trabalho dos operadores/motoristas para estes serviços.

Neste aspecto, recorro que o custo da mão-de-obra é influenciado pelos horários de execução dos serviços, devido a adicionais noturnos, finais de semana, horas extras, entre outros.

Portanto, o Termo de Referência deve apresentar as memórias de cálculo detalhadas para cada item que integra o objeto, levando em conta os diferentes horários (comercial, noturno, finais de semana, feriados etc.), a fim de permitir a formulação de propostas em igualdade de condições.

2.13 Quanto à idade da frota, pertinente o registro da ATJ de que “o Edital estabeleceu ano de fabricação a partir de 2019, ou seja, uma idade mínima de 5 anos para os caminhões e que a vida útil tolerada será de 15 (quinze) anos para os caminhões”.

Inobstante, deixou de informar a idade mínima dos demais equipamentos, como tratores, usina misturadora móvel, fresadora de asfalto, vibro-acabadora, rolos compactadores, motoniveladora, escavadeira, entre outros.

Portanto, necessário o aprimoramento do Edital, para que nele sejam incluídas *“informações claras e completas sobre a idade mínima de todos os equipamentos e veículos que serão utilizados nos 4 (quatro) lotes previstos para o objeto”*.

2.14 Por fim, equivocada a justificativa em relação ao seguro exigido, pois o questionamento não se refere à garantia de execução do contrato, mas sim ao seguro necessário para a locação dos veículos e maquinários.

Considerando que tais seguros devem compreender diversas coberturas (roubo, furto, incêndio, colisão e contra terceiros (danos materiais e corporais) e o custeio na ocorrência de eventual sinistro será de responsabilidade da contratada, de acordo com o subitem 7.6.8 do Termo de Referência, a ausência de indicação dos valores de cobertura das apólices de seguro compromete a adequada formulação das propostas.

Assim, deve ser disponibilizada tal informação, bem como as demais pertinentes ao caso.

2.15 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) reformular a redação dos fundamentos da contratação;
- b) indicar os quantitativos estimados para cada um dos veículos/equipamentos, lastreados em memórias de cálculo que devem integrar o Termo de Referência;
- c) permitir a participação de empresas reunidas em consórcio sem qualquer limitação;
- d) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial;
- e) incluir a previsão de horário de trabalho dos operadores/motoristas dos veículos/máquinas e equipamentos;

- f) prever idade mínima compatível as características da frota de veículos e equipamentos; e
- g) informar os valores de cobertura das apólices de seguro em relação à locação dos veículos e maquinários.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO